

ACTA RESUMEN AUDIENCIA ÚNICA

1. Identificación de la dependencia jurisdiccional:

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CUENCA

Cargo	Nombres y apellidos	Ponente
JUEZ	AVILA CAMPOVERDE OLGA PATRICIA	SÍ
SECRETARIO	PESANTEZ OCHOA AGUSTIN	NO

2. Identificación del proceso:

No. de proceso: 01333202200577
Materia: INQUILINATO
Tipo de procedimiento: SUMARIO
Acción: TERMINACIÓN DE CONTRATO

3. Desarrollo de la audiencia:

a. Tipo audiencia: AUDIENCIA ÚNICA

1. Lugar y fecha: CUENCA , 09-05-2022
2. Hora programada inicio: 5/9/22 3:00 Fin: 15:40
Hora real inicio: 10:15 Fin: 16:52

Fecha	Hora inicio real	Hora fin real	Estado
09/05/2022	10:15	16:52	REALIZADA

b. Participantes en la audiencia:

4. Primera fase - Saneamiento del proceso, conciliación y puntos de debate

4.1 Excepciones

Excepciones previas presentadas	Presentada	Resuelta	Impugnada	Motivo de la resolución	Impugnación
Caducidad.	NO	NO	NO		
Existencia de convenio, compromiso arbitral o convenio de mediación.	NO	NO	NO		
Cosa juzgada.	NO	NO	NO		
Error en la forma de proponer la demanda, inadecuación del procedimiento o indebida acumulación de pretensiones.	NO	NO	NO		
Incapacidad de la parte actora o de su representante.	NO	NO	NO		
Incompetencia del Juez.	NO	NO	NO		
Falta de legitimización en la causa de la parte actora.	NO	NO	NO		
Falta de legitimización en la causa de la parte demandada.	NO	NO	NO		

Excepciones previas presentadas	Presentada	Resuelta	Impugnada	Motivo de la resolución	Impugnación
Litispendencia.	NO	NO	NO		
Prescripción.	NO	NO	NO		
Transacción.	NO	NO	NO		

4.2 Validez del proceso (Resolución del juzgador)

Convalidado	NO
Nulidad	NO
Saneado	NO
Válido	SI

4.3 Determinación del objeto de controversia

DETERMINAR EN SENTENCIA SI HA EXISTIDO O NO LA RELACIÒN DE CONTRACTUAL, SI PROCEDE O NO LA TERMINACIÒN DEL CONTRATO, Y SI PROCEDE O NO LOS PAGOS SOLICITOS EN EL LIBELO DE LA DEMANDA

Conciliación parcial	NO
Conciliación total	NO
Derivación a mediación	NO
Reconvención	NO

4.4 Decisión o resolución del juzgador

AL NO ENCONTRARSE PRESENTE LA PARTE DEMANDADA NO ES POSIBLE CUMPLIR CON EL MANDATO LEGAL, ESTO ES LLEGAR A UN ACUERDO.

IMPUGNACION	
Aclaración	NO
Ampliación	NO
Apelación	NO

5. Segunda fase - Práctica de pruebas, alegatos y resolución

Prueba		Actor	Impugnación actor	Demandado	Impugnación demandado	De oficio	Impugnación de oficio	Observación
	Declaración anticipada.	NO		NO		NO		
PRUEBA TESTIMONIAL	Declaración de parte.	NO		NO		NO		
	Declaración de Testigos.	NO		NO		NO		
	Juramento decisorio.	NO		NO		NO		
	Juramento diferido.	NO		NO		NO		
	Diligencias preparatorias.	NO		NO		NO		
	Documentos privados.	SI		NO		NO		
PRUEBA DOCUMENTAL	Documentos públicos.	NO		NO		NO		
PRUEBA PERICIAL		NO		NO		NO		
Informe Pericial.		NO		NO		NO		

Prueba	Actor	Impugnación actor	Demandado	Impugnación demandado	De oficio	Impugnación de oficio	Observación
INSPECCION JUDICIAL	NO		NO		NO		

6. Resolución o decisión del Juez:

ART. 160 DEL COGEP ESTABLECE TRES REQUISITOS PARA QUE LA PRUEBA ANUNCIADA PUEDA SER ADMITIDA ESTO ES TIENE QUE SER ÚTIL, PERTINENTE Y CONDUCTENTE: LA PRUEBA QUE NO SE ACEPTA LA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA DEL BIEN INMUEBLE, EN LO DEMÁS SE ACEPTA LA PRUEBA

IMPUGNACION	
Aclaración	NO
Ampliación	NO
Apelación	NO

Decisión o resolución del juzgador

ART. 94 DEL COGEP, LA PARTE ACTORA A PRACTICADO PRUEBA DOCUMENTAL, POR LO QUE A ESTA JUZGADORA CORRESPONDE PROBAR SI SE HA PROBADO O NO EL OBJETO DE LA CONTROVERSIA, CON EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SE HA PROBADO LA RELACIÓN CONTRACTUAL, SE ESTABLECE EL VALOR DEL CANON ARRENDATICIO EN 300 DÓLARES, LA PARTE DEMANDADA NO HA REFUTADO ESTE VALOR, RESPECTO DE LOS PAGOS DE AGUA, LUZ LA PARTE ACTORA NO HA PROBADO POR LO QUE DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR, DECLARA CONCLUIDO EL NEXO CONTRACTUAL

SECRETARIO (A)

7. Razón: AUDIENCIA REALIZADA

RAZÓN. - SIENTO POR TAL QUE EL DÍA DE HOY 10 DE MAYO DEL 2022, A LAS 15H00 SE LLEVÓ A CABO LA AUDIENCIA CONVOCADA, LA MISMA QUE FINALIZÓ A LAS 15H35

SECRETARIO (A)